

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ THỊ BÍCH THỦY

**BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG
CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM
TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ**

Chuyên ngành: Luật quốc tế

Mã số: 9 38 01 08

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC

Hà Nội - 2021

Công trình được hoàn thành tại:

Trường Đại học Luật Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học:

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Phản biện 3:

**Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào
hội.....**

Có thể tìm hiểu Luận án tại:

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Từ lâu, dược phẩm đã trở thành một vũ khí không thể thiếu trong cuộc chiến đấu của loài người chống lại bệnh tật. Việc sử dụng dược phẩm là một nhu cầu thiết yếu trong sự tồn tại của loài người. Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người năm 1948 do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố đã khẳng định quyền được bảo vệ sức khỏe là một trong những quyền cơ bản của con người, trong đó có một bộ phận không thể thiếu chính là quyền tiếp cận dược phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, một vấn đề đặt ra không kém phần bức thiết chính là việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sáng chế, trong đó có các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm vì quyền SHTT cũng được công nhận là một trong những quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng. Dưới góc độ pháp luật về SHTT, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình và bán dược phẩm có chứa sáng chế hoặc dược phẩm được sản xuất từ quy trình được bảo hộ sáng chế với giá cao để thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển sáng chế cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên dưới góc độ của người bệnh, nhất là những người bị các bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong thời gian dài như HIV/AIDS, ung thư, viêm gan, tim mạch, thận mãn tính..., giá dược phẩm quá cao cản trở quá trình chữa bệnh của họ, khiến tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Ngoài ra, nếu phải chi trả một số tiền lớn cho thuốc chữa bệnh trong thời gian dài có thể đẩy bệnh nhân và gia đình của họ vào tình trạng đói nghèo. Cân bằng giữa việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sáng chế liên quan đến dược phẩm và vấn đề tiếp cận thuốc thực sự là một bài toán hóc búa đối với mọi quốc gia, nhất là đối với những quốc gia đang phát triển và kém phát triển.

Là một quốc gia đang phát triển và là nước chịu rất nhiều dịch bệnh như cúm gia cầm, HIV/AIDS, lao, sốt rét cũng như các bệnh tiểu đường, ung thư... Việt Nam cũng là một trong mười quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu. Trên thực tế, nhu cầu chữa bệnh của người dân là rất lớn, nhưng chi phí cho chữa bệnh của người dân còn thấp mà giá thành dược phẩm thì quá cao. Giá dược phẩm tăng cao là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là việc thiết lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm sáng chế liên quan đến dược phẩm trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, Đảng ta vẫn nhấn mạnh rằng phát triển đất nước cần phải đi kèm với đảm bảo những vấn đề an sinh xã hội cho người dân, trong đó có vấn đề sức khỏe, y tế cộng đồng. Quan điểm này của Đảng đã được quán triệt và cụ thể hóa trong Quyết định số 122/QĐ-TT ngày 10-01-2013 về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó khẳng định quan điểm "*... kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển con người nói chung và sức khỏe con người nói riêng, là cơ sở để khẳng định tăng trưởng kinh tế không chỉ gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách mà còn cần được bảo đảm trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng,*

manh mẽ, bền vững là yêu cầu khách quan và chỉ có giá trị khi nó có tác động tích cực đến cuộc sống của nhân dân, đến sức khỏe của cộng đồng..."

Bên cạnh yêu cầu của người dân trong bảo vệ sức khỏe, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản đã xác định nhiệm vụ *"tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"*. Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ đưa ra đòi hỏi gắt gao các quốc gia phải xây dựng chế độ bảo hộ quyền SHTT có hiệu quả, trong đó có đối tượng là các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm y tế. Bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm đối tượng là các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm cũng như nông hóa phẩm với những đặc thù riêng và sự bảo hộ cao hơn luôn là một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất trong các cuộc đàm phán đa phương về SHTT trên toàn thế giới và đến nay vẫn chưa đến hồi kết.

Thiết lập chế độ bảo hộ mạnh mẽ cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm y tế là một bước quan trọng để đưa Việt Nam tiến sâu vào vòng xoáy hội nhập. Tuy nhiên điều đó dường như lại vô hình chung đẩy đại bộ phận người dân Việt Nam với mức thu nhập trung bình và thấp ra xa hơn khả năng được tiếp cận các tiến bộ khoa học y dược để phòng và chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y. Trên bàn cân lợi ích giữa một bên là đòi hỏi khách quan của tiến trình hội nhập và điều kiện để chuyển giao công nghệ với một bên là nhu cầu thiết yếu của đại bộ phận người dân trong việc tiếp cận để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm như thế nào và hiện thực hóa hệ thống đó trên thực tế bằng các biện pháp thực thi ra sao? Thực sự quan tâm đến vấn đề này, tác giả đã lựa chọn đề tài để xây dựng luận án báo cáo kết quả chương trình nghiên cứu sinh của mình là: *"Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế"*.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung đi vào nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của một số nước trên thế giới và các điều ước quốc tế về vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm như vấn đề xác lập, duy trì cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.

Với đối tượng nghiên cứu nêu trên, luận án xác định phạm vi nghiên cứu như sau:

- Các vấn đề lý luận trọng tâm liên quan đến bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc bảo hộ;

- Quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới, các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm;
- Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm có sự so sánh, liên hệ với pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia;
- Đánh giá thực trạng trong việc cấp văn bằng bảo hộ và thực thi chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm ở Việt Nam hiện tại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;
- Cuối cùng đưa ra những đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật cũng như hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

* Mục đích của Luận án là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm ở Việt Nam hiện nay, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm cũng như phát huy giá trị của nhóm đối tượng này ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

* Để đạt được mục đích nói trên, Luận án được xây dựng thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

- *Một là* nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về sáng chế liên quan đến được phẩm với tư cách là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nằm trong phạm trù quyền SHTT (khái niệm, đặc điểm, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phân biệt với những đối tượng có liên quan...).
- *Hai là* tập trung tìm hiểu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia tiêu biểu về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.
- *Cuối cùng*, trên cơ sở tìm hiểu các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện việc bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam, đề tài đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật của Việt Nam về vấn đề này theo hướng tương thích và đảm bảo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong tương quan đảm bảo quyền lợi tiếp cận thuốc đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong bối cảnh hội nhập diễn ra mạnh mẽ.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bên cạnh đó là vận dụng những quan điểm chỉ đạo, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phát triển lĩnh vực SHTT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở phương pháp luận nói trên, trong quá trình nghiên cứu, đề tài có sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh kết hợp với phương pháp thống kê mô hình hóa. Cụ thể:

- Các phương pháp truyền thống như phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu các quy định của các Điều ước quốc tế, pháp luật của các quốc gia và luật thực định của Việt Nam; đặc biệt luận án chú trọng phương pháp so sánh luật học để xem xét và đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam trong mối liên hệ với pháp luật các quốc gia và pháp luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

- Bên cạnh đó, phương pháp thống kê mô hình hóa được sử dụng một cách có hiệu quả và phù hợp nhằm minh chứng sáng tỏ cho các vấn đề mà đề tài nghiên cứu và trình bày như việc thống kê các số liệu về tình hình đăng ký và giải quyết đơn đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm; mô hình hóa quy trình xử lý đơn cũng như làm nổi bật những điểm đặc trưng trong quy trình xử lý đơn của sáng chế liên quan đến dược phẩm; tổng hợp số liệu về tình hình xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế; các bảng biểu tổng hợp so sánh...

5. Ý nghĩa khoa học và tính mới của luận án

- Luận án là công trình đầu tiên tiếp cận toàn diện các vấn đề lý luận trọng tâm liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm, cụ thể: (i) làm rõ nội hàm khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm cùng những đặc trưng của đối tượng này; (ii) phân biệt đối tượng sáng chế liên quan đến dược phẩm với những đối tượng khác cũng trong lĩnh vực dược phẩm; (iii) xây dựng được khái niệm khoa học về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm; (iv) tìm hiểu, phân tích và đưa ra được những đánh giá nhận định về đặc trưng, những ưu và nhược điểm trong pháp luật của các quốc gia trên thế giới trong vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm; (v) phân tích và kết nối những quy định của pháp luật quốc tế về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ...

- Luận án là một công trình nghiên cứu độc lập và có tính hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam trong nhiều văn bản khác nhau đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Qua những phân tích tập trung và chuyên sâu pháp luật thực định về vấn đề này, luận án chỉ ra những nội dung còn bất cập của pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm.

- Luận án tiến hành thu thập thông tin, số liệu đưa ra những nhận định, đánh giá khái quát về thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam từ hoạt động xác lập quyền cũng như bảo vệ quyền cho chủ sở hữu.

- Trên cơ sở những nghiên cứu tập trung, toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án đưa ra những giải pháp cụ thể và thiết thực để khắc phục những hạn chế tồn tại trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam hiện nay.

6. Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu có giá trị cho việc giảng dạy, nghiên cứu luật học trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, những kết quả của đề tài còn là tài liệu để các cơ quan chuyên môn tham khảo khi tiến hành xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, cụ thể đối với đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm; các cán bộ, các cơ quan chuyên ngành liên quan lĩnh vực dược có thể sử dụng làm tài liệu để bồi dưỡng kiến thức, đúc rút những bài học kinh nghiệm cho mình trong hoạt động công tác thực tế.

7. Kết cấu của luận án

Luận án bao gồm phần mở đầu, nội dung, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục. Nội dung được bố cục thành 04 (bốn) chương, có tiểu kết từng chương, gồm có:

❖ *Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu ở các nước và ở Việt Nam liên quan đến đề tài Luận án*

❖ *Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*

❖ *Chương 3: Pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Chương 4: Pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm và một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Qua nghiên cứu tìm hiểu có thể thấy rằng, số lượng những công trình nghiên cứu về vấn đề này khác phong phú, đã góp phần xây dựng nên bức tranh toàn cảnh về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Tuy nhiên như đã chỉ ra rằng các công trình nghiên cứu đã thực hiện vẫn chưa bao quát được một cách trọn vẹn và hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng như việc thực hiện hạn chế quyền của chủ sở hữu xuất phát từ tính chất ảnh hưởng nhiều đến lợi ích công cộng của đối tượng này. Hầu hết các công trình đều dừng lại ở việc trình bày một cách cơ học và hướng giải quyết cho việc làm sao để cân bằng được những nhóm lợi ích khác nhau liên quan đến đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm mà không xuất phát được từ cơ sở lý luận nào. Bên cạnh đó thì gần như không có công trình nào tìm hiểu, trình bày về thực tiễn bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm đối tượng này, ở cả phạm vi trong nước và nước ngoài.

Trên cơ sở đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án và những hạn chế của các công trình đã thực hiện, luận án sẽ làm rõ những vấn đề sau:

Về lý luận, luận án sẽ là nghiên cứu và trình bày hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến bảo hộ SCLQĐDP như xác định nội hàm khái niệm SCLQĐDP; đặc trưng của SCLQĐDP, cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP; mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP và vấn đề tiếp cận thuốc của người dân để bảo vệ sức khỏe; một số vấn đề pháp lý đặc thù liên quan như vấn đề hết quyền, vấn đề bắt buộc chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế...

Về pháp lý, luận án sẽ đi vào phân tích và bình luận quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia tiêu biểu cho các nhóm nước về bảo hộ SCLQĐDP, đặc biệt là các nước thành viên của Hiệp định TRIPS trong việc thực thi các quy định của Hiệp định này đối với vấn đề bảo hộ sáng chế dược phẩm. Để tạo tính logic trong việc trình bày và tiện so sánh giữa pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia, người viết sẽ chia nội dung theo các vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP từ việc xác lập quyền cho đến thực thi quyền.

Cuối cùng, đối với các vấn đề về pháp lý và thực tiễn của Việt Nam, luận án thực hiện việc phân tích một cách toàn diện những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ SCLQĐDP, thực trạng bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm đối tượng này. Trên cơ sở trình bày những bất cập và hạn chế về pháp luật cũng như thực tiễn bảo hộ, người viết sẽ đi vào luận giải các nguyên nhân của hạn chế; đồng thời xác định rõ những yêu cầu trong việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hợp lý, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận thuốc thiết yếu để bảo vệ sức khỏe. Trong quá trình phân tích những nội dung này, bằng phương pháp so sánh, đối chiếu, người viết sẽ lồng ghép những kinh nghiệm đã được rút ra từ việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP của các quốc gia khác để làm nổi bật hơn các kiến nghị đối với pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM

2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến dược phẩm

2.1.1. Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm

Từ nghiên cứu, tìm hiểu, đối chiếu nội dung, quy định trong các điều ước quốc tế, pháp luật của các quốc gia, văn bản pháp luật trong nước, tác giả rút ra khái niệm về sáng chế liên quan đến dược phẩm như sau: *sáng chế liên quan đến dược phẩm là các đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế bao gồm sản phẩm, quy trình, phương pháp hay bất kì đối tượng nào khác được dùng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe cộng*

đồng, cụ thể cho việc phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh cho người hoặc động vật, bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Tại các cơ quan về sáng chế của Việt Nam cũng như của các quốc gia trên thế giới, nhiều dạng thức khác có thể được xem xét để được cấp bằng độc quyền SCLQDDP, tuy nhiên có thể chia thành hai nhóm chính là sản phẩm và quy trình.

2.1.2. Đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến dược phẩm

Cũng như các đối tượng khác của quyền SHCN thì các đối tượng liên quan đến dược phẩm nếu muốn được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế thì bắt buộc phải có khả năng áp dụng công nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cho đời sống con người cũng như hoạt động lao động sản xuất. SCLQDDP trước tiên mang đầy đủ các đặc điểm như những đối tượng khác của quyền SHCN. Tiếp đến, SCLQDDP phải đảm bảo được các tiêu chuẩn như bất kỳ một sáng chế thuộc các lĩnh vực khác, có đầy đủ các đặc điểm của một sáng chế thông thường.

Bên cạnh những đặc điểm chung, có thể thấy rằng có những điểm đặc trưng mà chỉ có các đối tượng liên quan đến dược phẩm hay nói cách khác là các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm y tế mới có. Những đặc trưng này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu rằng có rất nhiều những quy định pháp lý hết sức đặc thù dành riêng cho loại đối tượng này.

Thứ nhất, sáng chế liên quan đến dược phẩm là những đối tượng hướng đến giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng này có tác dụng hoặc chứa đựng các thành phần có tác dụng điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật cho người hoặc động vật, hoặc được sử dụng với mục đích phục hồi, điều chỉnh, thay đổi các chức năng sinh lý, hoặc được sử dụng với mục đích chẩn đoán y tế cho con người hoặc động vật.

Thứ hai, sáng chế liên quan đến dược phẩm không giống với hầu hết các sáng chế trong các lĩnh vực kỹ thuật khác, nó phải trải qua một quy trình nghiên cứu, chế tạo với những nguyên tắc hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt. Thông thường, một sản phẩm dược phẩm mới mà chúng ta vẫn thường sử dụng với tên gọi ngắn gọn là thuốc, được tạo ra bởi một quy trình bao gồm các bước cơ bản là tìm kiếm chọn lọc, thí nghiệm trên động vật, thí nghiệm trên người, xin cấp patent, xin cấp phép lưu hành thuốc.

Thứ ba, sáng chế liên quan đến dược phẩm là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích, an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng vì thế SCLQDDP gắn liền với những quy định về phạm vi, hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền. Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là nhóm nước đang phát triển đã bày tỏ mối quan ngại lớn của họ rằng việc thực hiện các chế độ SHTT mạnh có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng và các bằng sáng chế về thuốc và phương pháp điều trị có thể cản trở các chính phủ nỗ lực để giải quyết các vấn đề chính sách khẩn cấp bằng tiếp cận với chăm sóc y tế hợp lý, từ đó cũng gây khó dễ cho các chương trình y tế công cộng.

Thứ tư, SCLQDDP có thời hạn bảo hộ thực tế ngắn hơn so với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ.

2.1.3. Các dạng yêu cầu bảo hộ điển hình của sáng chế liên quan đến dược phẩm

Được nghiên cứu và tạo ra trong lĩnh vực sức khỏe y tế cộng đồng, các đối tượng được xem xét để cung cấp chế độ bảo hộ với tư cách là sáng chế dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Một số hình thức phổ biến thông thường được xem xét theo pháp luật quốc gia như: *Yêu cầu bảo hộ dưới dạng chế phẩm và hợp phần, Yêu cầu bảo hộ dạng tổ hợp, Yêu cầu bảo hộ liều dùng/lượng dùng, Yêu cầu bảo hộ muối, ete và este, Yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị, Yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng...*

Tuỳ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế và quan điểm về việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP mà các quốc gia trên thế giới lựa chọn có chấp nhận hoặc không chấp nhận bảo hộ đối với các dạng thức của nhóm đối tượng này.

2.1.4. Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu thử nghiệm khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm

Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, một yêu cầu đặc thù được đặt ra đó là muốn được cấp phép lưu hành và sử dụng thì các nhà sáng chế cũng như các doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền dữ liệu thử nghiệm đối với các sản phẩm dược đó để chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Dữ liệu này sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền liên quan quyết định tiến hành cấp phép cho thực thể dược phẩm mới này hoặc không. Dữ liệu thử nghiệm rất quan trọng không chỉ cho mục đích sức khỏe mà còn đối với môi trường. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng quan trọng đối với các mục đích thương mại vì tính sẵn có của dữ liệu là điều kiện để có được sự phê duyệt tiếp thị cho các sản phẩm mới, sửa đổi hoặc sử dụng mới các sản phẩm hiện có.

Trong lĩnh vực dược phẩm, hầu hết các công cụ pháp lý quốc tế và quốc gia đều có những yêu cầu ở các mức độ khác nhau liên quan đến việc bảo hộ bí mật đối với dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu khác.

2.2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

2.2.1. Khái niệm bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Bảo hộ SCLQĐDP là việc Nhà nước bằng những quy định của pháp luật xác lập và thừa nhận quyền của một chủ thể đối với SCLQĐDP thông qua văn bằng bảo hộ là Bằng độc quyền sáng chế, duy trì và đảm bảo duy trì quyền cho các chủ thể quyền trong giới hạn và phạm vi của văn bằng bảo hộ đã được cấp và đảm bảo cho những quyền đã được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ đó được thực thi trên thực tế.

Trong khuôn khổ của luận án, khái niệm “*bảo hộ*” được diễn giải theo nghĩa rất rộng, không chỉ liên quan đến việc xác lập quyền, duy trì hiệu lực các quyền được bảo hộ mà còn là các biện pháp bảo đảm cho chủ sở hữu thực thi các quyền của mình trên thực tế

2.2.2. Cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Những cơ sở lý luận cho việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP được diễn giải cụ thể như sau:

(i) **Thứ nhất**, sáng chế liên quan đến dược phẩm là một loại tài sản hợp pháp (tài sản trí tuệ) và có giá trị của chủ sở hữu. Quyền đối với SCLQQĐDP được pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia thừa nhận và bảo vệ với tư cách là một quyền hợp pháp của chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ này. Thông qua quy trình xem xét và cấp văn bằng bảo hộ do Nhà nước quy định, Nhà nước trao cho chủ sở hữu những quyền năng tương tự như quyền sở hữu đối với các loại tài sản khác, đương nhiên có gắn liền với các đặc trưng của quyền đối với tài sản trí tuệ. Quyền của chủ sở hữu đối với SCLQQĐDP là loại quyền phát sinh trên cơ sở đăng ký và được công nhận bảo hộ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) **Thứ hai**, bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm là cơ sở cho sự phát triển các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và thúc đẩy phát triển của khoa học công nghệ cho sự tiến bộ của loài người. Sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm phụ thuộc nhiều vào hệ thống SHTT và bằng độc quyền sáng chế được coi như là một công cụ khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển các loại dược phẩm mới. Bảo hộ sáng chế khuyến khích việc bộc lộ công nghệ mới và chuyển giao, phổ biến công nghệ nói chung, trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng.

(iii) **Thứ ba**, bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tạo dựng và phát triển cạnh tranh lành mạnh trong thương mại và giao lưu kinh tế quốc tế. Việc bảo hộ quyền SHTT nói chung giúp ngăn chặn các hành vi sai lệch trong hoạt động thương mại, bảo đảm cho cạnh tranh lành mạnh.

(iv) **Thứ tư**, đối với quốc gia, bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm sẽ giúp cho khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ cho quốc gia. Đối với quốc gia, khi thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo hộ quyền SHTT, trong đó có vấn đề bảo hộ SCLQĐDP sẽ giúp cho khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ cho quốc gia. Thông qua con đường này mà các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, kém phát triển sẽ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế còn là chìa khóa để các quốc gia hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà SHTT trở thành một nội dung quan trọng của quan hệ thương mại quốc tế.

(v) **Thứ năm**, việc thiết lập chế độ bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm cần đặt ra những hạn chế nhất định xuất phát từ tính chất hai mặt và những tác động tiêu cực của nó. Đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển và các quốc gia kém phát triển, việc bảo hộ SCLQĐDP mang lại nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực. Những tác động, ảnh hưởng tiêu cực mà hệ thống bằng sáng chế có thể mang lại bao gồm: ảnh hưởng đối với cạnh tranh, ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thuốc của xã hội, ảnh hưởng đến việc phát triển nền công nghiệp dược phẩm.

2.3. Cơ sở pháp lý để tiến hành bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

2.3.1. Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Trong giai đoạn đầu, pháp luật về sáng chế chỉ dừng lại ở số ít ĐUQT song phương. Điều này duy trì cho đến khi một hội nghị được tổ chức tại Paris vào năm 1878 và thông qua Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN. Tiếp sau đó, để đáp ứng nhu cầu về hội nhập phát triển kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới mà rất nhiều các ĐUQT ở các phạm vi cấp độ khác nhau (quốc tế, khu vực, song phương) ra đời. Có thể kể đến các ĐUQT quan trọng và tiêu biểu như Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA... Trong nội dung của các ĐUQT này luôn chứa đựng các quy định đặc thù liên quan đến nhóm đối tượng là SCLQĐDP. Từ chỗ khoảng cách rất xa giữa quan điểm của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, dần dần các quốc gia tìm được tiếng nói chung về việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP.

2.3.2. Pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Ngay tại các quốc gia phát triển, nơi mà quyền SHTT nói chung, sáng chế nói riêng được bảo hộ đã hàng trăm năm thì việc bảo hộ sáng chế đối với được phẩm cũng chỉ mới bắt đầu trong những năm cuối của thế kỷ XX; ví dụ như Pháp từ năm 1960, Thụy Sĩ từ năm 1977, Nhật Bản từ năm 1976, Italy, Thụy Điển từ năm 1978, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Na Uy từ năm 1992... Lý do thông thường được đưa ra để từ chối bảo hộ đối với sáng chế trong lĩnh vực được phẩm là xuất phát từ *“tính quan trọng về mặt xã hội của được phẩm cũng như sự tin tưởng rằng, việc bảo hộ sáng chế được phẩm sẽ dẫn đến sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu”*, điều này ảnh hưởng lớn đến phúc lợi chung của xã hội. Bản thân ở những quốc gia ghi nhận chế độ cấp bằng sáng chế cho SCLQĐDP cũng quy định rất nhiều những hạn chế cho quyền của chủ sở hữu trong thời hạn bảo hộ.

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về SHTT trên thế giới, đối với việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền đối với các tài sản trí tuệ tồn tại hai luồng quan điểm chính và đối lập nhau: (i) Luồng quan điểm thứ nhất thuộc về các quốc gia phát triển., các quốc gia tư bản chủ nghĩa mà Mỹ là quốc gia dẫn đầu. Các quốc gia này cho rằng tài sản trí tuệ của con người là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, do đó sự bảo hộ cần phải được thiết lập ở mức độ cao nhất, pháp luật cần phải được xây dựng và thực thi có hiệu quả nhất trong việc bảo hộ quyền của chủ sở hữu, điều này tạo động lực cao cho sự phát triển sở hữu trí tuệ và khoa học công nghệ; (ii) Luồng quan điểm thứ hai thuộc về nhóm các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo lập luận của các quốc gia này thì tài sản trí tuệ là sản phẩm của lao động sáng tạo, nó là sản phẩm thuộc sở hữu tư hữu của mỗi cá nhân nhưng suy cho cùng cũng là của nhân loại nói chung, sự bảo hộ nên được thiết lập ở chế độ phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia và nhu cầu của đại bộ phận người dân. Pháp luật vì thế nên đặt ở mức độ mềm dẻo và linh hoạt đối với việc bảo hộ quyền của chủ sở hữu.

Hai luồng quan điểm nói trên càng thể hiện rõ hơn và gay gắt hơn khi đề cập đến việc bảo hộ quyền đối với SCLQĐDP.

2.3.3. *Mối quan hệ tương tác giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm*

Việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với SCLQĐDP nói riêng được thực hiện nguyên thủy trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật của quốc gia. Tuy nhiên từ tính chất đặc thù bị giới hạn về mặt lãnh thổ của pháp luật về SHTT của các quốc gia, việc mất đi tính được bảo hộ của các đối tượng ở các quốc gia khác không phải là quốc gia ban đầu phát sinh quyền của đối tượng đặt yêu cầu phải xây dựng các phương thức bảo hộ quốc tế. Các điều ước đã thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu trong việc cung cấp chế độ bảo hộ đối với các đối tượng của quyền SHTT trong đó bao gồm SCLQĐDP. Trên cơ sở đó, các quốc gia là thành viên sẽ xây dựng trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình những nội dung cụ thể. Pháp luật của các quốc gia một mặt sẽ phải tuân thủ thực hiện các khuôn khổ do các ĐUQT xây dựng nên, mặt khác sẽ tận dụng tối đa những khoảng bỏ trống, những điểm linh hoạt của các ĐUQT để phù hợp với điều kiện phát triển của quốc gia mình, phát huy được tối đa giá trị của hệ thống bảo hộ quyền SHTT.

CHƯƠNG 3

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỢC PHẨM

3.1. Nguyên tắc pháp lý quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Hai chế độ pháp lý cũng xem như là hai nguyên tắc cơ bản trong việc bảo hộ quyền SHTT ở góc độ pháp lý quốc tế được các ĐUQT ghi nhận là nguyên tắc Đối xử quốc gia (Nation Treatment - NT) và nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN). Đối với việc bảo hộ các sáng chế trong lĩnh vực được phẩm, các quốc gia luôn phải tuân thủ đảm bảo được các nguyên tắc tối thiểu trong việc bảo hộ như đối với bất kỳ một đối tượng nào khác của quyền SHTT.

3.2. Phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

3.2.1. *Phạm vi sáng chế được bảo hộ*

Từ việc nhìn nhận ý nghĩa cũng như những ảnh hưởng của việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia luôn tồn tại những giới hạn về phạm vi các đối tượng được bảo hộ trong lĩnh vực này. Các hạn chế thường thấy như *loại trừ không cấp patent cho những sáng chế thuộc trường hợp cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật hoặc thực vật để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường; từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế đối với các chất được tìm thấy trong tự nhiên...*

3.2.2. Điều kiện bảo hộ

Theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, một đối tượng nếu thoả mãn, đáp ứng được các tiêu chuẩn sau thì sẽ được cấp bằng độc quyền sáng chế:

- Tính mới: được giải thích và áp dụng theo những cách khác nhau tùy thuộc vào pháp luật của các quốc gia cũng như cách giải thích của các cơ quan cấp bằng sáng chế và toà án ở quốc gia đó, đặc biệt là trong việc xác định giới hạn các trường hợp và phạm vi của những gì đã được tiết lộ trước đó để một đối tượng không bị coi là mất đi tính mới.

- Trình độ sáng tạo: các quốc gia cũng lựa chọn ở cấp độ "không rõ ràng" hoặc "không hiển nhiên" đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực được phẩm để xác định trình độ sáng tạo có đạt được của sáng chế.

- Khả năng áp dụng công nghiệp: yêu cầu này được xem xét và lựa chọn giữa các cấp độ là khả năng áp dụng công nghiệp hoặc tính hữu dụng của đối tượng tùy thuộc vào quan điểm bảo hộ và mức độ tiên độ trong công nghiệp được phẩm của các quốc gia.

3.2.3. Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm

Thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP được quy định về cơ bản theo các ĐUQT là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng kí, tuy nhiên tùy vào quan điểm của mỗi quốc gia mà có quy định chấp nhận việc gia hạn kéo dài thời gian bảo hộ hay không.

3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng sáng chế liên quan đến được phẩm

3.3.1. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm chủ yếu xoay quanh các nội dung chính là quy trình thủ tục nộp đơn yêu cầu bảo hộ và thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ và cấp văn bằng bảo hộ; việc công bố thông tin trong đơn yêu cầu bảo hộ.

(i) Về quy trình thủ tục nộp đơn, thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ và cấp văn bằng bảo hộ: hầu hết các ĐUQT không nêu ra mà sẽ do pháp luật quốc gia quy định quy trình cụ thể cho nước mình. Các sáng chế hầu hết đều phải trải qua “quy trình thẩm định nội dung” mà trong đó đơn đăng ký sáng chế sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng bởi thẩm định viên sáng chế, so sánh tình trạng kỹ thuật đã có liên quan đến đơn với yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn. Một vài quốc gia vẫn duy trì “hệ thống đăng ký” mà theo đó người nộp đơn sẽ nhận được bằng độc quyền sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết mà không cần thẩm định nội dung của đơn sáng chế. Trong hệ thống này, phải đến khi bằng độc quyền sáng chế bị kiện ở tòa án thì mới xác định được sáng chế đó vô hiệu hay không vì đến lúc đó thì tình trạng kỹ thuật mới được nghiên cứu và đánh giá về mặt nội dung.

(ii) Về quy định công bố thông tin trong đơn yêu cầu bảo hộ: Pháp luật hầu hết các quốc gia và các điều ước quốc tế đều quy định về việc cấp bằng sáng chế thường có điều kiện kèm theo là phải tiết lộ đầy đủ về sáng chế, các thông số kỹ thuật phải cung cấp thông tin để cho phép người có kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật để tạo ra hoặc thực hành sáng chế được yêu cầu.

Ngoài những quy định trên, đối với SCLQĐDP, quy định về thủ tục cấp phép lưu hành thuốc là một thủ tục riêng đặc thù cho nhóm đối tượng này cũng được hầu hết các điều ước quốc tế và pháp luật các quốc gia ghi nhận ở các mức độ, yêu cầu khác nhau.

3.3.2. Nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm

Các ĐUQT tạo không gian cho pháp luật các quốc gia quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu SCLQĐDP. Việc thực hiện quyền SHTT của chủ thể quyền trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền SHTT phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

3.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm

Quyền SHTT đối với SCLQĐDP cho phép chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng và khai thác SCLQĐDP đã được bảo hộ. Tuy nhiên vì sự ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cộng đồng, mà những hạn chế đặt ra cho quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN nói chung được đặt ra chủ yếu được áp dụng cho loại đối tượng này. ĐUQT đến pháp luật quốc gia đều quy định một số trường hợp ngoại lệ mà người khác có thể sử dụng hoặc khai thác SCLQĐDP đã được bảo hộ mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế độc quyền mà không bị xem là vi phạm pháp luật; vấn đề về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế; quy định về vấn đề hết quyền và nhập khẩu song song được phẩm.

3.4. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

3.4.1. Nhận xét chung

Việc đề ra một hệ thống các biện pháp thực thi quyền bảo hộ đối với SCLQĐDP là một nội dung quan trọng để đảm bảo quyền của chủ sở hữu được phát huy trên thực tế.

3.4.2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Ở phạm vi quốc tế, Hiệp định TRIPS là ĐUQT tiên bộ và hoàn thiện nhất trong việc thiết lập được một hệ thống các biện pháp thực thi quyền như biện pháp dân sự, biện pháp hình sự, biện pháp hành chính, biện pháp kiểm soát biên giới. Hiệp định TRIPS cũng quy định rõ rằng các quốc gia không bắt buộc phải thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi quyền SHTT riêng tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi luật. Ngoài việc quy định những biện pháp đầy đủ và thỏa đáng mà các thành viên phải có để bảo vệ quyền đối với

sáng chế, Hiệp định TRIPS cũng có những giới hạn nhất định nhằm bảo đảm cân bằng với lợi ích của xã hội. Cụ thể trong các thủ tục thực thi quyền, Hiệp định TRIPS thể hiện rất rõ ràng quan điểm coi quyền đối với sáng chế, bao gồm SCLQĐDP là một quyền dân sự và có thể nói các thủ tục dân sự sẽ được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sáng chế.

Pháp luật các quốc gia trên cơ sở những yêu cầu của Hiệp định TRIPS lựa chọn việc xây dựng các nội dung cụ thể và cách thức tiến hành các biện pháp để thực thi quyền SHTT đối với SCLQĐDP.

CHƯƠNG 4

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

4.1. Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Tại Việt Nam, dược phẩm được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế ngay từ khi hệ thống bảo hộ này ra đời. Trong những năm đầu tiên, việc bảo hộ đối với các loại sáng chế nói chung là khác biệt so với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Cùng với từng bước hội nhập, cơ chế bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm từng bước được thay đổi và cho tới nay có thể nói là đã cơ bản đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế.

4.1.1. Giai đoạn phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung từ năm 1981 đến năm 1986

Giai đoạn này được đánh dấu mốc quan trọng với sự ra đời của Pháp lệnh SHCN làm nền tảng pháp lý cơ bản cho việc bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng SHCN trong đó có cả SCLQĐDP. Nhờ đó mà cơ chế bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm đã có thay đổi căn bản về mặt nguyên tắc, hoàn toàn bãi bỏ hình thức cấp Bằng tác giả sáng chế, SCLQQDDP như các đối tượng trong các lĩnh vực khác chỉ còn được bảo hộ dưới hình thức duy nhất là cấp Bằng độc quyền sáng chế patent với đầy đủ các đặc điểm tương tự như việc bảo hộ sáng chế trên phạm vi quốc tế và ở các quốc gia khác.

Các khía cạnh dân sự trong quan hệ về SHCN cũng như của quyền SHCN được thể hiện một cách rất mờ nhạt, ngược lại, tính chất hành chính trong quan hệ SHCN lại được nhấn mạnh, đặc biệt là việc xâm phạm quyền SHCN được coi là vi phạm pháp luật, tranh chấp về SHCN được coi là vi phạm hành chính và biện pháp hành chính được coi công cụ chủ yếu để xử lý tranh chấp, xâm phạm

4.1.2. Giai đoạn đổi mới và bước đầu hội nhập quốc tế từ năm 1987 cùng với dấu mốc Bộ luật Dân sự 1995 ra đời

Bộ luật Dân sự 1995 ra đời trở thành cơ sở pháp lý cao nhất để triển khai toàn diện hoạt động bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế của Việt Nam trong đó có SCLQĐDP. hệ

thống bảo hộ quyền SHTT nói chung trong đó có sáng chế được phẩm nói riêng đã được nâng lên mức cao nhất trên cơ sở văn bản do cơ quan lập pháp ban hành chứ không chỉ được quy định bằng các văn bản dưới luật như trước đây. Quyền SHCN được khẳng định là một quyền dân sự được pháp luật bảo hộ như các quyền sở hữu tài sản khác. Mặc dù đã được nâng cao về hiệu lực văn bản, hệ thống bảo hộ quyền SHCN về cơ bản vẫn chứa đựng những hạn chế như giai đoạn trước đó. Sở dĩ như vậy vì xét về nội dung, Phần thứ VI của BLDS 1995 gần như giữ nguyên các quy định tương ứng của Pháp lệnh SHCN, trong đó phần lớn các quy định dành cho việc định nghĩa và xác định nội dung/phạm vi cũng như căn cứ phát sinh quyền.

4.1.3. Giai đoạn hội nhập quốc tế đầy đủ, toàn diện và mạnh mẽ từ khi có Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đến nay

Xuất phát từ yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO cũng như những nhu cầu khách quan, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc sửa đổi pháp luật về SHTT nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu bảo hộ SHTT theo tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS nhưng đồng thời vẫn có thể vận dụng tốt các ngoại lệ mà Hiệp định TRIPS quy định để cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích chung của toàn xã hội. Vì vậy Luật SHTT năm 2005 hoàn thiện, ưu việt hơn cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành để thay thế phần pháp luật về SHTT trong BLDS 1995. Sự ra đời của Luật SHTT năm 2005 trong bối cảnh hội nhập với yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, với rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, đã tạo ra một hệ thống pháp lý tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ để bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng SHTT, trong đó có sáng chế, và SCLQĐDP cũng là một lĩnh vực được bảo hộ.

4.2. Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

4.2.1. Điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

(i) Điều kiện bảo hộ: SCLQĐDP luôn là đối tượng được bảo hộ tại Việt Nam. Dựa vào Điều 59 Luật SHTT thì được phẩm và quy trình sản xuất được phẩm được bảo hộ tại Việt Nam vì không thuộc danh mục các đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế. Trên cơ sở những tiêu chuẩn tối thiểu mà Hiệp định TRIPS đưa ra thì pháp luật Việt Nam cũng quy định những điều kiện để một SCLQĐDP được bảo hộ. Theo đó, điều kiện để được bảo hộ tại Việt Nam đối với SCLQĐDP cũng tương tự như các sáng chế trong các lĩnh vực khác. Cụ thể, một SCLQĐDP sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

(ii) Phạm vi bảo hộ: việc sử dụng một chất đã biết theo một chức năng mới không được coi là đối tượng được bảo hộ, tức là pháp luật không bảo hộ sáng chế ở dạng sử dụng (use claim); một số các đối tượng liên quan đến được phẩm cũng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế xuất phát từ đặc tính của mỗi loại hoặc mục đích xã hội; các sản

phẩm tự nhiên, không phải là sản phẩm sáng tạo của con người sẽ không được coi là các giải pháp kỹ thuật và đương nhiên không có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế.

(iii) Thời hạn bảo hộ: thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm kể từ ngày cấp và có hiệu lực kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bên cạnh đó thì có thể bảo hộ với tư cách là giải pháp hữu ích với thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Đây là loại thời hạn được xác định và không được gia hạn.

4.2.2. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về quy trình thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trải qua đầy đủ các bước là thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

Ngoài việc đảm bảo những yêu cầu chung đối với đơn yêu cầu của các lĩnh vực khác thì đơn đăng ký SCLQĐDP còn có những quy định, yêu cầu riêng đặc thù. Đặc biệt phần mô tả sáng chế phải nêu kết quả của các thử nghiệm lâm sàng và tác dụng dược lý của được phẩm, ít nhất phải bao gồm các thông tin: chất/hỗn hợp được sử dụng; phương pháp (hệ) thử nghiệm được sử dụng; kết quả thử nghiệm; mối tương quan giữa kết quả về tác dụng dược lý thu được trong thử nghiệm với ứng dụng thực tế của được phẩm trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh.

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP cũng như các sáng chế trong các lĩnh vực khác có những quyền cơ bản: (i) chủ sở hữu SCLQĐDP đã được cấp văn bằng bảo hộ có độc quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế thuộc sở hữu của mình; (ii) chủ sở hữu SCLQĐDP có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng thuộc sở hữu của mình; (iii) chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP có quyền định đoạt đối tượng thuộc sở hữu của mình bằng nhiều cách thức.

Bên cạnh các quyền cơ bản được quy định cho chủ sở hữu đối tượng SHCN trên cơ sở những quy định của Hiệp định TRIPS, để đảm bảo cho chủ sở hữu có thể thực hiện tốt hơn những nội dung quyền của mình đối với đối tượng SHCN, pháp luật Việt Nam còn ghi nhận cho chủ sở hữu *quyền tạm thời* đối với các đối tượng SHCN.

Các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện: (i) chủ sở hữu có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả tạo ra sáng chế trên cơ sở các bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) chủ sở hữu phải có nghĩa vụ sử dụng sáng chế đã được bảo hộ đó, cụ thể là có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội; (iii) nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc.

Pháp luật bên cạnh việc quy định về quyền và nghĩa vụ cho chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đối với SCLQĐDP thì còn quy định các hạn chế quyền của chủ thể này. Đó là các trường hợp chủ sở hữu sáng chế không được quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của

mình; bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước; chế độ hết quyền và nhập khẩu song song.

4.2.4. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Pháp luật về SHTT của Việt Nam không có quy định hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với từng đối tượng SHCN cụ thể mà các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế bao gồm cả các SCLQĐDP sẽ được xác định dựa trên dấu hiệu chung (hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN có tính mới gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp). Có thể xác định các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP là các hành vi được thực hiện mà xâm phạm đến SCLQĐDP khi sáng chế này đang trong thời hạn bảo hộ. Theo đó, các hành vi bị xem là xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP bao gồm hai dạng cơ bản sau: (i) Sử dụng sáng chế liên quan đến được phẩm trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu; (ii) Sử dụng sáng chế mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời đối với sáng chế.

Trên cơ sở xác định những hành vi bị xem là xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP, pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các biện pháp thực thi nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu SCLQĐDP, chống lại những hành vi xâm phạm của các chủ thể khác khi sáng chế đang trong thời hạn bảo hộ.

4.3. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

4.3.1. Tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam

Từ những tìm hiểu và các số liệu thống kê có được, một số điểm chính có thể thấy rõ trong tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP:

(i) *Thứ nhất*, SCLQĐDP chỉ thực sự được đăng ký kể từ năm 1990, nghĩa là sau khi Pháp lệnh về bảo hộ quyền SHCN được ban hành.

(ii) *Thứ hai*, từ sau mốc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có thể được xem như một bước thay đổi căn bản vượt bậc tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam vì thế qua số liệu thống kê cho thấy sự tăng đột biến của số đơn đăng ký và số bằng độc quyền được cấp ở giai đoạn này.

(iii) *Thứ ba*, cùng với sự tăng trưởng về số lượng đơn bảo hộ sáng chế nói chung, đơn sáng chế về được phẩm luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số đơn sáng chế thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật.

(iv) Một thực trạng nữa là hầu hết các sáng chế về được phẩm được đăng ký tại Việt Nam đều thuộc quyền sở hữu của chủ thể nước ngoài, số sáng chế của chủ sở hữu Việt Nam là không đáng kể

4.3.2. Tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP có thể rút ra một số điểm chính sau:

(i) *Thứ nhất*, các sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ đã được các chủ sở hữu đưa vào sử dụng tại Việt Nam, đã thực thi nội dung quyền sử dụng trong các quyền của mình được pháp luật ghi nhận. Bên cạnh đó, chủ sở hữu cũng đã thực thi quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình và thực hiện các biện pháp ngăn chặn như cảnh báo, thương lượng, khiếu nại, khiếu kiện người xâm phạm tùy theo từng trường hợp xâm phạm. Tuy nhiên qua số liệu ít ỏi về các vụ việc tranh chấp liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực này có thể thấy rằng phần lớn số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ ở Việt Nam hoặc là không được sử dụng, hoặc là không bị xâm phạm hoặc là có bị xâm phạm nhưng chủ sở hữu không quan tâm khắc phục, không có yêu cầu đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết...

(ii) *Thứ hai*, về phía các cơ quan thực thi, mặc dù số lượng cơ quan có chức năng đảm bảo thực thi pháp luật về vấn đề này là rất lớn. Tuy nhiên qua các số liệu lại cho thấy rằng tới nay chỉ ghi nhận rất ít các vụ khiếu nại/khiếu kiện về xâm phạm quyền SHTT (không có vụ việc nào có liên quan đến được phẩm).

(iii) *Thứ ba*, về phía các cơ quan chuyên môn: mặc dù không có chức năng xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền SHCN nhưng hai cơ quan là Cục SHTT và Viện Khoa học SHTT lại có vai trò quan trọng trong hoạt động này và thực tế là cung cấp những thông tin, dữ liệu đầy đủ, trung thực hơn và phản ánh đúng hơn tình hình xâm phạm quyền đối với SCLQĐDP.

4.4. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

4.4.1. Phương hướng chung

Việc hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP cần phải đảm bảo tuân theo những định hướng chung mang tính nguyên tắc:

(i) Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP cần phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

(ii) Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP phù hợp với thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đảm bảo hội nhập quốc tế, đồng thời nghiên cứu và khai thác hiệu quả các quy định về các ngoại lệ và hạn chế quyền SHTT được quy định trong các ĐUQT.

(iii) Đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế liên quan đến được phẩm với lợi ích chung của xã hội.

4.4.2. Một số giải pháp về xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Như đã trình bày, là một quốc gia nằm được xếp nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển trên thế giới, Việt Nam một mặt cần phải tuân thủ các cam kết quốc tế của mình, xây dựng chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP với những yêu cầu và điều kiện bảo hộ tối thiểu. Mặt khác, chúng ta rõ ràng cần phải tận dụng được những điểm linh hoạt mà các ĐUQT tạo ra để có thể phát huy và tận dụng được những nguồn lực có sẵn. Những giải pháp mà tác giả đề xuất hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP được chia theo các nhóm vấn đề nghiên cứu:

(i) Nhóm đề xuất liên quan đến các quy định về điều kiện, phạm vi bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm:

- Nên mở rộng và tạo cơ sở pháp lý vững chắc rõ ràng hơn cho nhóm đối tượng là thuốc y học cổ truyền trong phạm vi các đối tượng cần được bảo hộ quyền SHTT.

- Cần xây dựng quy định cụ thể về việc hạn chế không cung cấp bằng sáng chế cho những thuốc liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, bệnh nặng và có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng.

- Xây dựng bổ sung quy định về bù đắp thời gian chậm trễ do cấp phép lưu hành thuốc theo quy định của Hiệp định EVFTA.

(ii) Nhóm đề xuất liên quan đến các quy định về phạm vi quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế và các chủ thể khác liên quan.

- Kiến nghị sửa đổi quy định về nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu.

- Cần bổ sung thêm các trường hợp giới hạn của ngoại lệ cấm người khác sử dụng sáng chế.

- Kiến nghị cần sửa lại quy định về quyền sử dụng dược phẩm được cấp Li xăng cưỡng bức ngoài đáp ứng mục tiêu để cung cấp cho thị trường trong nước trước tiên, còn có thể cung cấp ra thị trường các nước không có đủ điều kiện sản xuất thuốc theo quyết định Li xăng cưỡng bức của quốc gia sở tại là thành viên của WTO.

- Cụ thể hoá và hoàn thiện các quy định về cấp giấy phép BBCGQSDSC để tận dụng được điều khoản này trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của Hiệp định TRIPS.

- Cần phải có quy định cụ thể để làm cơ sở xác định và cơ chế xử phạt các trường hợp sử dụng quyền SHTT sai mục đích của chủ sở hữu.

4.4.3. Các giải pháp khác về thực thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Trên cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP thì cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để việc bảo hộ quyền được phát huy hiệu lực trên thực tế. Một số giải pháp tác giả đề xuất:

(i) Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực dược phẩm trong các cơ quan có liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ SCLQĐDP

(ii) Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển dược phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật SHTT nói chung, về bảo hộ SCLQĐDP nói riêng

(iii) Thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm

KẾT LUẬN CHUNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ luôn luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn xung đột gay gắt giữa nhiều chủ thể liên quan. Một trong những vấn đề căng thẳng nhất được đề cập đến xuyên suốt của mọi cuộc đàm phán chính là mức độ bảo hộ cho đối tượng là các sáng chế liên quan đến dược phẩm. Xuất phát từ tính quan trọng của đối tượng này đối với vấn đề mang tính cộng đồng chính là sức khỏe và sự sống của con người, việc thiết lập chế độ bảo hộ cho các đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm vấp phải nhiều ý kiến, quan điểm trái chiều. Một mặt, các chủ thể quyền lập luận rằng họ cần có sự bù đắp xứng đáng cho những công sức và trí tuệ đã bỏ ra để có thể tiếp tục tái đầu tư và vì thế khuyến khích sáng tạo và phát triển, đổi mới công nghệ. Mặt khác, đại bộ phận người dân và những người đứng về phía lợi ích cộng đồng cho rằng việc thiết lập bảo hộ độc quyền đối với nhóm đối tượng này sẽ khiến cho việc tiếp cận dược phẩm khó khăn hơn, khó giải quyết các vấn đề về an ninh y tế ở phạm vi quốc gia cũng như quốc tế.

Kết lại cho những tranh cãi đó, Công ước Paris và Hiệp định TRIPS là những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về lĩnh vực bảo hộ quyền SHCN đã ra đời và yêu cầu các quốc gia thành viên có nghĩa vụ cung cấp chế độ bảo hộ độc quyền cho các sáng chế trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, vì thế mà sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng không phải ngoại lệ được bảo hộ. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS vẫn dành ra cho các quốc gia thành viên những linh hoạt và quyền chủ động trong việc thiết lập hệ thống bảo hộ độc quyền sáng chế nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng nhất mà Hiệp định đề ra. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh những điểm linh hoạt cho các quốc gia thành viên trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng đã ra đời.

2. Dưới những yêu cầu của các ĐUQT về bảo hộ quyền SHCN mà trong đó quan trọng nhất là Hiệp định TRIPS, pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các văn bản thiết lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Các văn bản đề cập đến việc bảo hộ nhóm đối tượng này được liệt kê từ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Dược, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật kể trên. Với những văn bản pháp luật được xây dựng, các quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm đã tương đối toàn diện và đầy đủ từ việc xác lập quyền, nội dung quyền và hạn chế quyền, các biện pháp thực thi quyền. Pháp luật Việt Nam đảm bảo được tính tuân thủ và tương thích các

ĐUQT mà mình là thành viên, mặt khác cũng linh hoạt và nhạy bén với điều kiện tình hình thực tế của đất nước để xây dựng các điều khoản vận dụng những điểm mở của các ĐUQT.

3. Thực trạng đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm ở Việt Nam cho thấy tồn tại nhiều vấn đề bất cập, điều thấy rõ nhất chính là năng lực nghiên cứu để tạo ra sáng chế trong lĩnh vực này cũng như năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược phẩm ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Số liệu về các vụ tranh chấp liên quan đến các đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền cũng thể hiện rằng hệ thống các quy phạm pháp luật và các cơ quan thực thi chưa thực sự tạo được niềm tin cho các chủ thể quyền trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

4. Chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đến năm 2030 với quan điểm chỉ đạo đầu tiên và quan trọng chính là *"phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội"*. Bên cạnh đó, trong *"Chiến lược SHTT đến năm 2030"* được ban hành bởi Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng đầu tiên là *"rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT, trong đó chú trọng giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo hộ sáng chế với bảo vệ lợi ích cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và nông hóa phẩm; có quy định phù hợp để người dân và xã hội được tiếp cận kịp thời các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng như y tế, dinh dưỡng hoặc trong các tình huống khẩn cấp khác..."*.

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật được đưa ra theo các nhóm vấn đề nghiên cứu từ quy định về điều kiện, phạm vi bảo hộ và xác lập quyền đến nội; nội dung quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền và các biện pháp thực thi quyền. Đồng thời với việc hoàn thiện pháp luật là các giải pháp được tiến hành đồng bộ để đạt được những mục tiêu chung nói trên như đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực dược phẩm trong các cơ quan có liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ SCLQĐDP; Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển dược phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp SHTT nói chung, về bảo hộ SCLQĐDP nói riêng; Thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm...

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Bài viết “*Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam*”, đăng Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 98 (159) tháng 5/2019, ISSN 1859 – 3917, trang từ 63-68, 84-85;
2. Bài viết: “*Cân bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm và vấn đề sức khỏe cộng đồng – giải pháp cho Việt Nam*”, đăng Tạp chí Luật học, số tháng 7/2019, từ trang 92 - 104.
3. Bài viết “*Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc y học cổ truyền*”, đăng Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số tháng 11/2019, từ trang 27 - 34.
4. Bài viết “*Những điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS liên quan đến bảo hộ sáng chế dược phẩm và sự vận dụng của Việt Nam*”, đăng Tạp chí Luật học, số tháng 1/2019, từ trang 56 -71.
5. Bài viết “*The protection of intellectual property rights for pharmaceutical invention in Vietnam*”, đăng kỷ yếu hội thảo có phản biện của Hội thảo về sở hữu trí tuệ dành cho giáo viên được tổ chức bởi WIPO và WTO (The 15th Colloquium for Teachers of Intellectual Property organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization (WTO) tháng 6/2018.